

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1170/2531

บริษัทเซทคอน (2524) จำกัด
นายสุทธิ เจริญเศรษฐพันธ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 96

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

โจทก์นำเช็คพิพาทไปเข้าบัญชีของโจทก์ที่ธนาคาร ส. เพื่อให้เรียกเก็บเงิน ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 3,4 และ 8 เมษายน 2529 ทั้งสามครั้ง และธนาคารตามเช็คแจ้งให้ธนาคาร ส. ทราบเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2529 ธนาคาร ส. แจ้งให้โจทก์ทราบเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2529 พร้อมกับส่งเช็คและใบคืนเช็คให้ด้วย แม้ด้านหลังเช็คพิพาทมีข้อความระบุว่าธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินเมื่อวันใด แต่ขณะนั้นเช็คคงอยู่ที่ธนาคาร และโจทก์ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ต้องถือว่าโจทก์ ทราบว่าธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินในวันที่ 9 เมษายน 2529 จะให้ถือว่าโจทก์ทราบ ว่าธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินมาก่อนแล้วตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2529 และ นับอายุความย้อนหลังตั้งแต่วันที่นั้นไม่ได้ โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2529 จึงไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก การใช้เช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๓

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์ไม่มีมูล พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ศาลฎีกาจึงต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวน ซึ่งศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาทโดยชอบ เมื่อถึงกำหนดโจทก์นำเช็คพิพาทไปเข้าบัญชีของโจทก์ที่ธนาคารสยาม จำกัด สาขาบางจาก เพื่อให้เรียกเก็บเงินตามเช็คปรากฏว่าธนาคารตามเช็คพิพาทปฏิเสธการจ่ายเงินครั้งแรกเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๒๙ ครั้งที่สองเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๒๙ โดยให้เหตุผลว่า ยังรอเรียกเก็บเงินอยู่ และครั้งที่สามปฏิเสธการจ่ายเงินเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๒๙ โดยให้เหตุผลว่า โปรดติดต่อผู้ส่งจ่าย เพราะเงินในบัญชีของจำเลยมีไม่พอจ่าย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขาสะพานพระปิ่นเกล้าจึงแจ้งให้ธนาคารสยาม จำกัด สาขาบางจาก ทราบ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๒๙ และธนาคารสยาม จำกัด ได้แจ้งให้โจทก์ทราบ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๒๙ พร้อมกับส่งเช็คและใบคืนเช็คการปฏิเสธการจ่ายเงินทั้ง ๓ ครั้งตามเอกสารหมายเลข จ.๓, จ.๔, จ.๖ และ จ.๗ ตามลำดับให้โจทก์ ด้านหลังเช็คพิพาทเอกสารหมายเลข จ.๓ มีการประทับตราวางบอกวันเดือนปีที่ธนาคารตามเช็คพิพาทปฏิเสธการจ่ายเงินไว้ทั้ง ๓ ครั้งดังกล่าวข้างต้น โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๙ มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่า คดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่าแม้ด้านหลังเช็คพิพาท มีข้อความระบุว่าธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินเมื่อวันใด แต่ขณะนั้นเช็คคงอยู่ที่ธนาคาร และโจทก์ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง จะถือว่าโจทก์ทราบธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินแล้วในวันนั้นไม่ได้ โจทก์ทราบว่าธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินเมื่อ

ใดจะต้องถือตามความเป็นจริง คือวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๒๙ ซึ่งเป็นวันที่ธนาคารสยาม จำกัด สาขาบางจาก แจ้งให้โจทก์ทราบ แม้ในวันดังกล่าวโจทก์ทราบจากข้อความ ด้านหลังเช็คอีกว่าธนาคารตามเช็คได้ปฏิเสธการจ่ายเงินมาก่อนแล้วตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๒๙ จะให้ถือว่าโจทก์ทราบและนับอายุความย้อนหลังตั้งแต่วันนั้นไม่ได้ คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

พิพากษายกคำพิพากษาศาลล่างทั้งสอง ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาปัญหาข้อเท็จจริง ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปความ.

(สง่ สุขะบุญณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

ศาลแขวงธนบุรี - นางสาวสมบูรณ์ นิละทัต

ศาลอุทธรณ์ - นายจองทรัพย์ เทียงธรรม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ